

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 314/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายเสวก ทินกร ณ อยุธยา

โจทก์

นายสุพล อิศโรสกุล

จำเลย

นายเสวก ทินกร ณ อยุธยา โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องฎีกาโจทก์ร่วมจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว

โจทก์ร่วมเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

นายเสวกทินกร ณ อยุธยา ผู้เสียหายร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 50)

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว บัญญัติว่า "ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง" คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม แม้โจทก์ร่วม จะกล่าวอ้างว่าฎีกาโจทก์ร่วมเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ก็ยังคงต้องห้าม ตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว บัญญัติว่า "ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง" คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม แม้โจทก์ร่วม จะกล่าวอ้างว่าฎีกาโจทก์ร่วมเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ก็ยังคงต้องห้าม ตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ตำรพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ